港北荷城谢井江小区 “1•7”一般车辆伤害事故调查报告

2025-08-25 17:37 来源： 贵港市港北区应急管理局

2025年3月3日，港北区应急管理局接群众提交来《举报信》，举报称贵港佳怡物业服务有限公司员工蒙某英在清扫谢井江小区北面围墙时，某岳驾驶的无号牌电动三轮车撞击下跌3米深洼地，当场重伤昏迷。接报后，港北区应急管理局对事故进行了初步调查核实。

经核实，2025年1月7日9时10分许，在贵港市港北区金港大道谢井江住宅小区内发生一起车辆撞人下跌事故，事故造成1人受重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，为查明事故原因，汲取事故教训，贵港市民政府成立了港北荷城谢井江小区“1·7”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、市公安局城东派出所、区局、区住房城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会和荷城街道办事处等单位成员组成，依法对事故开展调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过调查询问、现场勘验、查阅资料等方式，故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因和问题，提出了事故防范措施和建议。

事故调查组认定，港北荷城谢井江小区“1·7”一般车辆伤害事故是一起因操作不当导致车辆撞人下跌的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.贵港佳怡物业服务有限公司（以下简称“佳怡物业公司”），法定代表人为谭某。经营范围包括物业管理服务；家庭服务；清洁服务；绿务；庆典礼仪服务；会议会展服务；创业空间服务（提供创业场地、信息与市场对接服务、孵化器）；园区管理服务；停车场服务；市政设施管理乡市容管理服务；游览景区管理服务；环境保护监测服务；房地产中介服务；自然生态系统保护管理，水污染治理；大气污染治理；噪声与振动控应用软件运行维护服务，大数据技术服务，文体活动组织与策划，票务代理，交通设施安装服务，汽车租赁；电梯维修保养；体育场馆管理，职务，老年人、残疾人养护服务，住宿服务，餐饮服务，规划设计管理，固体废物治理，公路管理与养护；园林绿化工程、环保节能工程的施工；计系统集成；计算机软硬件、电子元器件、智能设备的开发、销售、安装；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务。

2024年8月1日，佳怡物业公司进驻贵港市港北区金港大道谢井江住宅小区开展门岗值班、园区开荒、园区绿化、保洁等服务工作，岗位设定人。进驻后实际情况：9月1日至9月15日派驻5人，9月16日至9月30日派驻4人。

2024年10月1日，佳怡物业公司初步完成小区开荒工作，但未完成与小区业主签订《前期物业服务协议》，为降低成本减少工作人员，调整岗数至4人。实际情况：2024年10月1日至2025年1月7日派驻2人，其中物管员1人，环境管理员1人。

2.谭某彬、黄某、谭某群3人合伙组织（以下简称“谭某彬等3人合伙组织”），3人均为谢井江小区业主，组织代表谭某彬。谭某彬等3人合2017年2月起雇佣何某岳到谢井江小区从事夜间巡逻、值守以及上午8时至10时小区的秩序和环境卫生维护等工作。2024年8月1日，谭某彬等3人与佳怡物业公司达成协议，由佳怡物业公司进驻谢井江小区开展门岗值班、园区开荒、园区绿化、保洁等服务工作；工作所需劳动工具等物由佳怡先行垫资采购，后向谭某彬等3人合伙组织申请报销。佳怡物业公司进驻小区后，谭某彬等3人合伙组织未与何某岳解除劳动关系，同时要求佳怡物何某岳纳入其从业人员统一实施管理。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.佳怡物业公司编制有公司安全生产管理制度，每月编制有排班表，要求从业人员每日上班打卡考勤，管理人员不定时到公司承接的服务项目巡检。佳怡物业公司未建立健全本单位全员安全生产责任制，未按要求对从业人员开展安全生产教育和培训，未配备专职或者兼职的安全生产管理建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，日常巡检仅将从业人员工作情况拍照上传至微信工作群，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐

2.谭某彬等3人合伙组织雇佣何某岳在谢井江小区工作，未签订劳动合同，未向其开展安全教育和培训；2024年8月1日起，要求佳怡物业公司何某岳，日常工作中未对何某岳进行监督管理。

（三）相关协议签订情况

2024年8月1日，甲方（谭某彬）同乙方（贵港佳怡物业服务有限公司）签订《谢井江农信小区前期物业进驻协议》，明确工作事项为谢井江的门岗值班、园区开荒、园区绿化、保洁环境整改及其完善工作，明确甲方协助乙方与小区业主签订谢井江农信小区《前期物业服务协议》，明确共6人，同时明确服务费用以及双方权利义务等事项；协议甲方由黄某、谭某彬、谭某群3人签名并按手印，乙方由谭某签名并按手印，协议“业主无签名。

2024年10月1日，甲方（谭某彬）同乙方（谭某）签订《谢井江农信小区前期物业人员调整确认函》，明确服务人数调整为4人，同时明确产以谭某彬签认为准。此函甲方由谭某彬签名并按手印，乙方由谭某签名并按手印，“业主代表”处无签名。谢井江小区开办费报销单以及9月份至费用确认函均有谭某彬签字并按手印。

（四）事故相关人员及车辆情况

1.何某岳，2017年2月开始在谢井江小区内从事夜间巡逻、值守工作以及上午8时至10时小区的秩序和环境卫生维护等工作，未取得机动车驾驶

2.蒙某英，贵港佳怡物业公司从业人员，2014年12月5日起被安排在谢井江小区从事环境保洁工作。

3.正三轮轻便摩托车（以下简称“三轮摩托车”），无号牌，车身颜色：红色，为何某岳于2014年购买，未经公安机关交通管理部门登记。

（五）事故发生经过

2025年1月7日早8时许，佳怡物业公司从业人员蒙某英到贵港市金港大道谢井江小区内上班，到岗后蒙某英与值夜班的何某岳一同清理一私家库内有枯枝落叶及碎瓷砖、瓦片等垃圾。两人一同用铁锹将垃圾铲至三轮摩托车的货厢上，清理了一会，小区保安甘某金巡逻至此，蒙某英叫其帮甘某金称先要巡逻签到，遂去巡逻，蒙某英及何某岳继续铲垃圾；甘某金在小区内巡逻了一圈回到车库前，见蒙、何2人还未装车完成，于是应理，用手捡拾碎瓷砖等物扔至三轮摩托车货厢内；三人装车完毕后，将铁锹放至三轮摩托车货厢内的垃圾上；9时01分许，何某岳驾驶三轮摩托车区北面围栏边上，车尾对着围栏，距离约1米，停好车待蒙某英、甘某金走路过来后，三人一同将垃圾抛至围栏外的空地上。

9时10分许，三人卸完垃圾后，将铁锹放至三轮摩托车货厢内，甘某金此时站在车旁，蒙某英站在车后关尾门，何某岳坐上驾驶位置，回头看后挂挡欲往前行驶，但其所驾驶三轮车却突然往后行驶，车尾与车辆后方的蒙某英及小区围栏发生碰撞，发出“砰”的一声响，蒙某英与损坏的围围栏外的空地上，何某岳立即停车，回头看到围栏已崩塌损坏，蒙某英已不见踪影，其马上下车查看，看到蒙某英已下跌至围栏外的空地上，面朝姿势，身旁有大量碎落的围栏碎片，见此情形何某岳立即找来木梯，从破损的围栏处放下木梯，通过木梯下至蒙某英身旁，见蒙某英已神志不清话，何某岳即对其掐按人中穴实施救护。

（六）事故现场情况

据调查，事故发生具体地点位于贵港市金港大道谢井江小区北面围栏处，围栏破损，有新受撞击损坏痕迹，围栏前为小区停车位，围栏为水泥合制品；下跌地点位于小区北面围栏外的空地，空地离小区地面高度落差约300CM，上覆杂草、垃圾等物，周边散落围栏碎片；涉事车辆为无号三轮轻便摩托车,三轮摩托车货厢内放置有2具铁锹。

（七）人员和直接经济损失情况

1.人员情况。事故造成1人重伤。人员信息如下：蒙某英，女，52岁。

2.直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故造成直接经济损失约100万元。

（八）其他情况

事故发生后，贵港市公安局交通警察支队一大队出警处置，经现场勘查、调查取证、检验鉴定，2025年2月17日出具了《道路交通事故认定4508021202500000003号），认定：何某岳承担本次道路交通事故全部责任，蒙某英在本次道路交通事故中无责任。

2025年1月13日，蒙某英向贵港市港北区人力资源和社会保障局申请工伤认定。2025年3月13日，贵港市港北区人力资源和社会保障局出具了定工伤决定书》（港北工伤不认字〔2025〕3号），认为：蒙某英入职时已超过法定退休年龄，且其不是进城务工农民。不符合《工伤保险条例条、第十五条、《人力资源社会保障部关于执行〈工伤保险条例〉若干问题的意见（二）》第二条认定为工伤或者视同工伤的规定，因此，决定：不予认定为工伤、不予认定为视同工伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，甘某金拨打佳怡物业公司环境主管周某璐电话，向其报告了事故情况，周某璐接报后于10时许先后拨打电话向佳怡物业公司物业健和佳怡物业公司负责人谭某报告，谭某接报后拨打了谢井江小区业主黄某的电话，告知其小区内发生了事故，随后到贵港市中山花园小区找到黄情，随后一同前往谢井江小区事故现场。到达事故现场后，谭某向保安甘某金询问了相关情况，对有关场所及设施设备进行了拍照；13时21分，指示下，甘某金用手机拨打了110报警电话，接报后贵港市公安局交通警察支队一大队立即出警处置。

（二）事故应急处置情况

蒙某英受撞击坠落后，9时17分甘某金用手机拨打120急救电话，救护车到达事故现场后，何某岳、甘某金及部分小区业主一同用救护车的担英抬至救护车上，随后送至贵港市人民医院抢救。

（三）医疗救治情况

事故发生后，贵港市人民医院救护车出诊，于2025年1月7日12时09分接至急诊重症监护室实施救治，初步诊断为多发伤：1、颈椎体滑脱2、平脊髓神经损伤并瘫痪3、颈椎椎板、棘突骨折并嵌顿4、低蛋白血症5、轻度贫血7、右侧肩胛骨粉碎性骨折8、闭合性颅脑损伤 头皮挫裂伤9、肺肺部感染11、胸椎多发骨折12、胸骨、右侧第5、6肋及左侧第2肋骨折13、腰3左侧横突骨折14、L腰4棘突多发骨折。经多日救治，最终于2025年在贵港市人民医院离世。

（四）事故应急处置评估结论

事故发生后立即处置，现场人员实施救护并拨打急救电话，随后向有关负责人报告事故，医院接报后立即出动救护车前往抢救，救护及时；佳司主要负责人接报后未立即赶赴现场核实处置，到达现场了解情况后安排人员拨打110报警电话，交通警察部门接报后立即出警处置，事故报告不及

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因分析

何某岳未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车用于工作，操作不当导致事故发生，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.何某岳自身安全意识淡薄，在未依法取得机动车驾驶证的情况下，驾驶三轮摩托车上路，被雇于谢井江小区内工作后，常驾驶三轮摩托车用圾，无证驾驶机动车的安全隐患长期存在。

2.谭某彬等3人合伙组织雇佣何某岳，未对其开展安全教育和培训，人员安全意识淡薄；雇佣其工作后失管失察，未及时发现并消除何某岳无动车用于工作的事故隐患。

3.佳怡物业公司未配备安全生产管理人员，日常安全生产管理工作缺失；进驻谢井江小区后，在谭某彬等3人合伙组织的要求下接管何某岳作，但未按要求对其进行安全生产教育和培训，人员安全意识淡薄；日常工作中缺乏对从业人员的安全监管，默许何某岳驾驶其三轮摩托车用于工其是否取得机动车驾驶证进行查验，致使从业人员无证驾驶机动车用于工作的事故隐患长期存在，最终导致事故发生。

（三）事故性质

本次事故贵港市公安局交通警察支队一大队认定为一起道路交通事故。据调查，本次事故发生单位为贵港佳怡物业服务有限公司，符合“生位”的定义；事故发生时间为2025年1月7日（星期二）上午9时许，属于工作时间；事故发生地点为谢井江小区内，属于贵港佳怡物业服务有限公作的区域；事故发生相关人员蒙某英与佳怡物业公司签订有《劳务协议》，另一相关人员何某岳虽未签订劳动合同或相关协议，但佳怡物业公司与成用工关系，用工单位应当将其纳入本单位从业人员安全生产统一管理；事故发生前2人一同对小区内一私家车库进行垃圾清扫，此车库虽为私家业主未入住，存放有瓷瓦等物，车库大部分区域长期空置，且未设阻拦设施，处于开放状态，实际使用人为何某岳及蒙某英等佳怡物业公司人员，用于存放扫把、斗车等劳动工具，事发当日蒙、何2人并未受此车库业主或他人指使，2人一同对此处进行卫生清扫符合“保洁”工作属性。综上，合《中华人民共和国安全生产法释义》“所谓生产安全事故，是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤全和健康、损坏设备设施或者造成直接经济损失，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。”的定义。

本次事故区人力资源和社会保障局虽然不认定为工伤，但其原因为：蒙某英入职时已超过法定退休年龄，且其不是进城务工农民。此原因与“事故”的定义并无冲突，不影响对本次事故性质的认定。

综上，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四项的规定，认定:港北荷城谢井江小区 “1·7”一般车辆伤害事故是一起因操作不辆撞人下跌的一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）有关单位存在的主要问题

1.贵港佳怡物业服务有限公司。2024年8月份佳怡物业公司进驻谢井江小区后，在谭某彬等3人合伙组织的要求下，将何某岳纳入本单位从业管理并安排工作，向其发放了工作服装，要求其按时打卡考勤，并在《贵港佳怡物业服务有限公司谢井江物业服务中心部门2024年9月份排班表》班，排班的工作时间为夜班24：00—08：00，实际工作中，8月、9月主要进行园区开荒及环境整治工作，何某岳8时0分至12时0分、14时0分至与其他员工一同工作，19时0分至凌晨1时0分值夜班，随后在小区一空房内休息。佳怡物业公司虽未与何某岳签订劳动合同或劳务协议，未向其发酬，但实际形成用工关系，依据《广西壮族自治区安全生产条例》第十六条第一款的规定，佳怡物业公司应当将何某岳纳入本单位从业人员安全生理，对何某岳负有管理责任。

2024年10月份人数调整后，佳怡物业公司不再给何某岳排班，将10月份的排班表上传至微信工作群，并公示于物业办公室，未出具终止用工证明材料，未向何某岳明确不再对其实施统一管理并安排工作，在实际工作中仍向何某岳安排具体工作，依据《中华人民共和国劳动合同法》第五款的规定，佳怡物业公司与何某岳的用工关系仍然存续，对何某岳负有不可推卸管理责任。

佳怡物业公司作为实际用工单位，未按要求对何某岳进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规

佳怡物业公司未建立健全本单位全员安全生产责任制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款的规定；未配备专职或者兼职的安理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款的规定。

佳怡物业公司未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，日常巡检流于形式，何某岳多次在谢井江小区内驾驶其三轮摩托车进行垃圾清运工物业公司其他从业人员也曾使用其三轮摩托车用于垃圾清运工作，公司相关管理人员在日常巡检中，将使用三轮摩托车清运垃圾的照片上传至微信但均无人对何某岳及其他使用人员是否取得机动车驾驶证进行查验，致使何某岳无证驾驶机动车用于工作的事故隐患未能及时发现并消除，违反了民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，隐患长期存在最终导致事故发生。

2.谭某彬、黄某、谭某群3人合伙组织。不具备合法经营资格的用人单位，为保障谢井江小区夜间安全和秩序，于2017年2月起雇佣何某岳到区从事夜间巡逻、值守以及上午8时至10时小区的秩序和环境卫生维护等工作，谭某彬等3人合伙组织雇佣何某岳到谢井江小区工作未签订书面劳违反了《中华人民共和国劳动合同法》第十条第一款的规定，依据《中华人民共和国劳动合同法》第十四条第三款的规定，谭某彬等3人合伙组织形成无固定期限的劳动关系。

2024年8月份佳怡物业公司进驻谢井江小区后，谭某彬等3人合伙组织要求佳怡物业公司将何某岳纳入其单位从业人员进行管理并安排工作，岳明确提出解除劳动关系，未出具解除劳动关系的通知及证明材料，依据《中华人民共和国劳动合同法》第五十条第一款的规定，谭某彬等3人合何某岳的劳动关系仍然存续。

谭某彬等3人合伙组织雇佣何某岳未对其进行安全教育，对何某岳无证驾驶三轮摩托车用于工作的事故隐患未能及时发现并消除，违反了《中和国劳动法》第五十二条的规定；佳怡物业公司进驻后，将何某岳交由其使用和管理，无证驾驶机动车用于工作的事故隐患转嫁，最终导致事故发生

（二）有关人员存在的主要问题

1.谭某。贵港佳怡物业服务有限公司主要负责人，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未按要求对从业人员何某岳进行安全生产教育和培时排查发现并消除从业人员无证驾驶机动车用于工作的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项和第五项的规日10时许，谭某接到事故报告后，未立即赶往事故现场核实处置，到达现场核实情况后，于13时21分要求从业人员甘某金拨打110报警电话，期未向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项和《生产安全和调查处理条例》第九条第一款的规定，构成迟报行为。

2.何某岳。谭某彬等3人合伙组织雇佣人员，未依法取得机动车驾驶证驾驶三轮摩托车用于工作，操作不当导致事故发生，违反了《中华人民路交通安全法》第十九条第一款和《中华人民共和国安全生产法》第五十八条的规定，对事故发生负有直接责任。

3.蒙某英。贵港佳怡物业公司从业人员，被安排在谢井江小区从事环境保洁工作，事发前与何某岳一同清扫垃圾，在本次事故中无责任。

五、对有关责任单位和责任人的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

1.贵港佳怡物业服务有限公司。未建立健全本单位全员安全生产责任制，未配备专职或者兼职的安全生产管理人员，未按要求对从业人员开展教育和培训，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，日常巡检流于形式，未采取有效措施消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，除要求其依法承担赔偿责任外，由港北区应急管理局对其处三十万元以上一百万元款。

2.谭某彬、黄某、谭某群3人合伙组织。作为用人单位，雇佣何某岳未对其进行安全教育，对何某岳无证驾驶三轮摩托车用于工作的事故隐患发现并消除，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国劳动合同法》第九十三条的规定，建议要求其依法承担赔偿责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.谭某。作为贵港佳怡物业服务有限公司主要负责人，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训排查发现并消除从业人员无证驾驶机动车用于工作的事故隐患，导致事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。事故发生后，谭某未及时向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门成迟报行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条的规定，建议由港北区应急管理局对其处上一年年收入百分之六十至百分之一百的

2.何某岳。未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车用于工作，操作不当导致事故发生，对他人造成身体伤害，对事故发生负有直接责任，依据《共和国民法典》第一千一百六十五条的规定，建议要求其依法承担侵权责任。

六、事故主要教训

（一）从业人员安全意识淡薄

事故暴露出从业人员安全意识非常淡薄，心存侥幸，购买驾驶机动车未经公安机关交通管理部门登记，在未取得机动车驾驶证的情况下驾驶路，图省事方便驾驶机动车用于工作，直接导致了事故发生。

（二）日常安全监管缺失

用工单位未配备安全生产管理人员，日常安全监管缺失，日常工作中未采取有效措施加强管理，未制定隐患排查治理制度，日常安全巡检流于长期存在的安全隐患司空见惯，安全隐患长期存在最终导致事故发生。

七、事故整改和防范措施建议

为认真汲取事故教训，相关单位要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，落实党中央、国务院安全生产法策及工作决策部署，严格落实安全生产责任，严格管控安全风险，及时发现和消除安全隐患，严防类似事故再次发生。

（一）加强培训，全面提升安全意识

全面强化培训和警示教育，提升从业人员安全意识。要扎实开展内部安全培训和事故警示，普及安全常识，强化应知应会和岗位操作技能，消违章和不安全行为，切实让员工清楚作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，确保作业人员掌握基本安全常识，严格遵全管理规章制度，严禁冒险行为发生，有效防范遏制生产安全事故。

（二）强化安全监管，及时消除事故隐患

生产经营单位要切实履行安全生产主体责任，认真全面开展安全生产隐患排查检查，特别是日常工作中司空见惯的行为和习惯，举一反三查找漏死角全面排除事故隐患，切实堵住安全漏洞，避免出现安全隐患长期存在的现象，防范生产安全事故发生。

（三）建立健全安全规章制度，落实安全生产责任

要建立健全安全生产各项规章制度，认真执行安全生产法律法规，全面落实岗位安全生产责任，把安全生产责任链贯通到底、落实到位，构建责、各司其职、各负其责”的安全生产工作格局，把安全生产责任落实到每个生产环节、每个工作岗位、每名一线员工，真正做到先安全、后生全、不生产，避免生产安全事故再发生。

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：广西贵港市港北区人民政府
联系方式：0775-4258102
桂公网安备 45080202000131 桂ICP备12006200号 网站标识码：4508020001